Egeria, z. s., IČO: 22892133
Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice

Dopravní a energetický stavební úřad
Samostatné oddělení staveb pozemních komunikací II
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1
ID datové schránky 7mnrnuu

Odesláno dne 19.06.2026 datovou schránkou

Podnět ke zrušení rozhodnutí o předčasném užívání „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ v rozsahu 11 SO

Dne 19.06.2026 jsme obdrželi rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále jen krajský soud) ze dne 19.06.2026, č. j. 42 A 2/2026-115 (viz příloha), kterým byl zrušen výrok III. rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu (dále jen DESÚ) ze dne 20.03.2026, č. j. DESU/112/009292/26, a věc vrácena k dalšímu řízení.

Podle krajského soudu DESÚ výrokem III. rozhodnutí ze dne 20.03.2026 vyloučil odkladný účinek odvolání proti povolení stavby „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ v rozsahu 11 SO bez řádného důvodu a tedy nezákonně. Jelikož o odvolání našeho spolku a spolku Dětí Země dosud nebylo nadřízeným orgánem rozhodnuto, je napadené povolení ke stavbě 11 SO ze dne 20.03.2026, č. j. DESU/112/009292/26 nepravomocné.

Dne 17.06.2026 byla stavba výše uvedené dálnice zprovozněna a to na základě rozhodnutí DESÚ o předčasném užívání. Dálnice je tedy nyní užívána bez pravomocného povolení k 11 SO.

Tímto Vás žádáme, abyste bezodkladně, nejpozději do 30.06.2026 (kdy bude zjevná pravomocnost zrušujícího rozsudku krajského soudu) **zrušili své rozhodnutí o předčasném užívání pro 11 SO na předmětné dálnici.** Jde nám zejména o to, aby nebyly užívány pravomocně nepovolené stavební objekty, jejichž provoz je umožněn pouze na základě rozhodnutí o předčasném užívání.

Bližší identifikaci rozhodnutí, které požadujeme zrušit neuvádíme, neboť nám toto rozhodnutí nebylo doručeno. Z článků na internetu však vyplývá, že toto rozhodnutí skutečně bylo vydáno a řediteli DESÚ je známo, což lze doložit následujícími citacemi:

„Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zprovoznilo na základě rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ) o předčasném užívání v celé délce stavbu D49 mezi Hulínem a Fryštákem na Zlínsku.“
https://zdopravy.cz/18-let-cekani-dovrseno-rsd-otevrelo-zbyvajici-cast-zacarovaneho-useku-d49-hulin-frystak-285929/

„Podle ředitele DESÚ Martina Kozáka to ale zdaleka tak jednoznačné není. „Rozsudek analyzujeme a zvažujeme další právní kroky. Nicméně platí, že rozhodnutí o předčasném užívání stavby je v právní moci. Dálnice může být užívaná,“ zmínil Kozák.“
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/dalnice-d49-frystak-holesov-rsd-spolek-egeria-spor-soud.A260619_113941_zlin-zpravy_stoj

Současně Vás žádáme, abyste nám do 15 dní sdělili, jak bylo s tímto podnětem naloženo, resp. Vás žádáme, abyste nám zaslali požadované rozhodnutí o zrušení předčasného užívání, neboť na jeho vydání máme jako podatelé tohoto podnětu a odvolatelé proti povolení 11 SO právní zájem.

Miroslav Mach
předseda spolku

Příloha: Rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 19.06.2026, č. j. 42 A 2/2026-115